củi gần đó định chém tôi. Tôi giằng co với Minh, giật lại được con dao và chém lung tung về phía Minh."

Câu hỏi 4 (1 điểm): Giả sử những lời khai của Khánh là đúng thì Khánh phạm tội gì? Theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra vụ án, chị Hương đến trình bày với anh (chị) như sau: Sau khi bị Thu đánh, cháu Uyên nhà tôi thường xuyên bị đau đầu.Tôi đã chữa trị cho cháu hết 5 triệu đồng nhưng đến nay cháu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi cùng chồng tôi muốn hỏi luật sư phải làm những thủ tục gì để xử lý Thu trước pháp luật và buộc Thu bồi thường thiệt hại cho con tôi.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm): Anh (chị) sẽ tư vấn cho chị Hương như thế nào trong từng trường hợp sau:

a, Thu sinh ngày 01/01/1989;

b, Thu sinh ngày 01/01/1990.

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C đã truy tố Khánh về tội "Giết người" theo điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự. Khi gặp gỡ anh (chị), chị Hương cho rằng việc giám định tỉ lệ thương tật của cháu Minh có thể không khách quan vì chị nghe nói người ký kết luận giám định là bạn học của bà Ngọc.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, chị Hương đã mang 30 triệu đồng tới bồi thường cho gia đình bà Ngọc. Bà Ngọc nhận tiền và hứa sẽ viết đơn đề nghị không xử lý về hình sự đối với anh Khánh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Ngọc không thực hiện lời hứa của mình. Chị Hương muốn đề nghị anh (chị) gây sức ép với bà Ngọc để bà Ngọc phải viết lá đơn với nội dung như trên.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với ý kiến của chị Hương hay không? Nếu có đồng ý, anh (chị) cần tiến hành những công việc cụ thể nào? Nếu không đồng ý, anh (chị) cần giải thích cho chị Hương như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/9/2005, Toà án nhân dân thành phố C mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Qua xét hỏi tại phiên toà đã làm rõ được nội dung vụ án đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Bị cáo Khánh chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Khánh.

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị cáo, gia đình người bị hại đã thoả thuận được về việc bồi thường thiệt hại và không có yêu cầu gì thêm nên Toà án cấp sơ thẩm không xem xét. Trong thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm, chị Hương trao đổi với luật sư như sau: Sau phiên toà sơ thẩm bà Ngọc thường xuyên đến chửi bới gia đình tôi. Tôi thấy 30 triệu đồng mình đã bồi thường cho gia đình bà ta là quá nhiều. Tôi nhờ luật sư làm giúp chồng tôi đơn kháng cáo với nội dung đề nghị Toà án cấp phúc thẩm giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 10 (0,5 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào? Tại sao?

1/ Việc thống nhất luật sư bào chữa là do bà Hương và Mai. Luật sư không thể quyết định. Tuy nhiên luật sư sẽ giải thích một số kỹ năng và thủ tục của luật sư và luật sư tập sự khi thực hiện hoạt động bào chữa cho Mai nghe từ đó Mai có quyết định cuối cùng.

2/ những công việc cần thiết: